

[기출][2014-1-1]민법상 조합인 회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성

【문제 1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3 인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50 점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음 1) 甲은 乙회사를 피고로 해서 해고무효 확인의 소를 제기할 수 있는지 논하시오. (25 점)